

0018024-08.1996.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... e ainda porque não recomendável aos praticantes de roubo majorado.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018024-08.1996.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0018024-08.1996.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 282/1996 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco Edilson Miranda Ferreira e outro

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

FRANCISCO EDILSON MIRANDA FERREIRA e ADAULTO CARLOS VALÊNCIO, qualificados nos autos, foram devidamente denunciados pela Justiça Pública e processados como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de setembro de 1996, por volta das 14h30min, na Avenida Riccieri José Marcatto, nº 988, Cesar de Souza, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 5.148,00 (cinco mil, cento e quarenta e oito reais), pertencente a instituição bancária, bem como a arma, pertencente a Empresa Vanguarda Seg. & Vigilância LTDA.

Recebida a denúncia em 28 de fevereiro de 1997 (fls. 85).

Houve a suspensão do curso do prazo prescricional para o corréu Adaulito Carlos

Valêncio, tramitando apenas para o réu Francisco Edilson Miranda Ferreira.

Citado (fls. 187), apresentou resposta à acusação (fls. 190).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 194).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas, o réu tornou-se revel (fls. 265).

Ao final, manifestaram-se as partes por meio de memoriais escritos, na forma do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pugnou pela condenação, nos exatos termos da denúncia (fls. 267/271). A Defesa requereu a absolvição do seu patrocinado, e subsidiariamente, a pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes (fls. 273/281).

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pela portaria policial (fls. 05/vº), boletim de ocorrência (fls. 06/vº), auto de exibição e apreensão (fls. 07 e 64/65), laudos periciais (fls. 15/17 e 74/76), auto de reconhecimento pessoal negativo (fls. 32), e positivo (fls. 33), bem como pela prova oral colhida.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Ouvida em Juízo, a testemunha Hamilton Batista do Nascimento, disse que é segurança e trabalhava como vigilante, entrou na porta giratória, enquanto ia ao banheiro. O acusado estava com roupa da Detecta. A caixa liberou a entrada. Ele o levou para o fundo. Tinha um comparsa. O que estava junto ao fundo estava armado. Reconheceu aquele que o levou para o fundo e levou a arma do declarante. Não lembra se tinha muita gente.

A testemunha, Aparecida Toyoko Amano, em Juízo, narrou que “trabalhava no local e estava no posto com o vigilante. Passaram no posto e levaram dinheiro e moeda, fugiram a pé. Um deles encostou o revólver na minha barriga. Não lembro o que o outro fez”.

A testemunha, Aparecida Fátima Sant Ana Cardoso da Silva, em Juízo, disse que trabalhava na gerência bancária do centro e depois que ocorreu o fato, o gestor pediu para que fosse representar o banco na Delegacia. Não estava no posto de serviço que foi roubado. Foi à Delegacia de Polícia, para registrar o crime e não se recorda da dinâmica diante do tempo que passou.

O acusado, Francisco Edilson Miranda Ferreira, tornou-se revel.

Em solo policial, o acusado admitiu a prática delitiva, e narrou que tinha o jaleco da empresa Detecta, resolveu fazer o assalto por falta de emprego. Combinou com o seu colega Adaulto de fazerem o assalto. Entraram normalmente ao Banco, acompanhado de Adaulto, dominou a “japonesa” determinando que abrisse o cofre, enquanto Adaulto pegava a arma do vigia (fls. 34).

Destaca-se que em solo policial, o corréu Adaulto, admite sua participação na prática delitiva (fls. 39).

As provas colhidas, destarte, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Os relatos das testemunhas, em Juízo, o interrogatório do acusado, em solo policial, admitiu a prática delitiva, o que revelam-se concatenados e seguros, aptos a sustentar a condenação nos moldes da denúncia. Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

A confissão extrajudicial do acusado (fls. 34), o reconhecimento pessoal (fls. 33) realizado pela testemunha Hamilton, vigilante do Banco, confirmado em Juízo, e os depoimentos firmes e categóricos das testemunhas, são suficientes para uma condenação de rigor.

Em relação às circunstâncias do delito, o emprego de arma de fogo ficou evidenciado, pelos depoimentos das testemunhas. A não apreensão da arma utilizada no crime, não implica no não reconhecimento da causa de aumento, conforme entendimento da jurisprudência majorante de nossos Tribunais. Nesse sentido:

“O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de

armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - RJD 10/142).

"Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima -- reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente -- ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo". (HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-2-2009, Plenário, DJE de 5-6-2009.) No mesmo sentido: HC 108.034, rel. min. Rosa Weber, julgamento em 7-8-2012, Primeira Turma, DJE de 21-8-2012; HC 103.973, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 21-6-2011, Primeira Turma, DJE de 1º-8-2011; HC 102.003, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2011, Primeira Turma, DJE de 17-6-2011; HC 104.984, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 19-10-2010, Segunda Turma, DJE de 30-11-2010; HC 100.854, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 19-10-2010, Segunda Turma, DJE de 8-11-2010; HC 96.861, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 21-9-2010, Primeira Turma, DJE de 15-10-2010; HC 100.187, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 16-2-2010, Primeira Turma, DJE de 16-4-2010; HC 97.420, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 23-2-2010, Primeira Turma, DJE de 19-3-2010; HC 99.446, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; HC 98.227, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 16-6-2009, Primeira Turma, DJE de 7-8-2009; HC 94.616, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 19-5-2009, Segunda Turma, Informativo 547; HC 96.861-MC, rel. min. Menezes Direito, decisão monocrática, julgamento em 26-11-2008, DJE de 3-12-2008; HC 94.448, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 11-11-2008, Segunda Turma, DJE de 19-12-2008.

Assim, no contexto de provas exposto, inexiste hipótese de afastamento da majorante do emprego de arma, impondo-se a condenação do réu nos termos da denúncia.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a culpabilidade vem a ser o critério básico e fundamental na fixação da pena, nele afere-se o maior ou menor índice de reprovabilidade acerca do comportamento delituoso, quer na vontade do agente ou na assunção do risco de causar o resultado nos crimes dolosos. Nesse sentido, a reprovabilidade da conduta do agente é normal à espécie do delito. O réu, diante da data do fato, não ostentava maus antecedentes. Não consta dos autos dados que permitam aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são aqueles próprios ao crime. O ofendido em nada contribuiu para a consecução do crime. Assim, a pena é fixada no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão em fase extrajudicial (utilizada para a condenação), compensando-a com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, reconhecidas as causas de aumento previstas nos incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II do delito em tela, elevo a pena em 2/5 (dois quintos), eis que "Quando houver uma única qualificadora, o aumento sobre a pena-base será de um terço; quando forem três, de metade; e, quando forem duas, de dois quintos, ou seja, entre o mínimo e o máximo estipulados (TACrSP, RJD TACr17/128 e 137, 24/314)" (Delmanto, Celso e outros, in Código Penal Comentado, 5a. edição, Ed. Renovar, p. 326), totalizando 05 anos, 07 meses 06 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

O regime inicial será o fechado, o mais adequado para o cumprimento da pena imposta, diante da gravidade em concreto do crime praticado e da quantidade da pena

aplicada, na forma do artigo 33, do Código Penal.

Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em face do montante de pena aplicada e ainda porque não recomendável aos praticantes de roubo majorado.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FRANCISCO EDILSON MIRANDA FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Com eventual recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado:

(i)expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii)nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii)oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv)elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);

(v)arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

O feito terá eventual desmembramento em momento oportuno.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA